

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 514/2537 นาย ชลัษหรือธนัตถ์หรือธนันต์ ปาลเดช
พงศ์ กับพวก

โจทก์

กรมทางหลวง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 8, มาตรา 437

จำเลยเป็นผู้ครอบครองดูแลสายไฟฟ้าใต้ดิน และอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณทางเท้า
ตรงทางเท้าที่เกิดเหตุมีรอยแตกแยกชำรุดและเมื่อขุดลงไปปรากฏว่าสายไฟฟ้าที่เกิด
เหตุฝังลึกเพียง 20 เซนติเมตร ซึ่งตามปกติจะฝังลึกจากพื้นดินประมาณ 60
เซนติเมตรและมีรอยชำรุดโดยไม่มีฉนวนหุ้มเมื่อขุดและยกสายไฟฟ้าขึ้นสายไฟฟ้า
ใต้ดินได้หลุดออกจากกันหากสายไฟฟ้าไม่ชำรุดถึงแม้ว่าจะท่วมสูงขนาดไหนไฟฟ้าก็
จะไม่ลัดวงจร ทั้งจำเลยมีเครื่องแมกเกอร์สำหรับตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วหลังเกิด
เหตุแล้วได้ใช้เครื่องดังกล่าวเพียงครั้งเดียว ก่อนหน้านั้นไม่เคยใช้ตรวจเลย หาก
จำเลยใช้เครื่องดังกล่าวตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วที่สายเคเบิลใต้ดินบ่อย ๆ จำเลย
อาจป้องกันแก้ไขกระแสไฟฟ้ารั่วได้ และหลังเกิดเหตุแล้วการไฟฟ้านครหลวงได้มี
หนังสือถึงจำเลยแนะนำให้เดินสายไฟฟ้าในบริเวณที่เกิดเหตุใหม่ โดยให้เดินในท่อ
เหล็กขนาดหนา ดังนั้นการที่บุตรโจทก์เดินไปบริเวณทางเท้าที่มีน้ำท่วมขังและถูก
กระแสไฟฟ้าดูดจนถึงแก่ความตายจึงเป็นเหตุที่อาจป้องกันได้ หากจำเลยจะได้
จัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายได้ในฐานะที่จำเลยเป็นผู้ครอบครอง
ดูแลสายไฟฟ้าที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกิดอันตรายได้โดยสภาพแต่จำเลยก็หาได้
กระทำไม่ ทั้งที่มีเครื่องมือสามารถตรวจสอบได้เหตุที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่

จำเลยจะอ้างเพื่อบอกปิดความรับผิดชอบได้ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นสามีภรรยา กัน และเป็นบิดามารดาผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กชายอิทธิชัย ปาลเดชพงศ์ และเด็กชายมัสิทธิ์ ปาลเดชพงศ์ จำเลยเป็นกรมในรัฐบาลเป็นเจ้าของผู้ครอบครองดูแลเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าใต้ดิน กระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณทางเท้าถนนวิภาวดีรังสิตหน้าเขตไฟฟ้าย่อยหมอชิต แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บุตรชายของโจทก์ทั้งสองดังกล่าวได้เดินไปตามทางเท้าถนนวิภาวดีรังสิตถึงบริเวณหน้าเขตไฟฟ้าย่อยหมอชิตระหว่างเสาไฟฟ้าแสงจันทร์ต้นที่ 87 ถึง 88 ซึ่งมีน้ำท่วมขังได้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนถึงแก่ความตายเนื่องจากสายไฟฟ้าใต้ดินชำรุด กระแสไฟฟ้ารั่วด้วยความประมาทของจำเลยที่ไม่ได้ตรวจตราควบคุมดูแลสายไฟฟ้าใต้ดินในบริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และปลอดภัยต่อสาธารณชน โจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำศพบุตรชายเป็นเงิน 100,000 บาท และต้องขาดรายได้จากการคิดเป็นค่าเสียหาย 1,500,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชดเชยเงินรวม 1,600,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ไม่ใช่บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายทั้งสอง การตายของเด็กทั้งสองเพราะถูกกระแสไฟฟ้าดูด ไม่ได้เกิดจากความประมาทของจำเลย แต่เกิดขึ้นเพราะในระหว่างนั้นฝนตกหนักผิดปกติทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เป็นเหตุให้สายไฟที่เชื่อมระหว่างเสาไฟแสงจันทร์ต้นที่ 87 ถึง 88 ชำรุดกระแสไฟฟ้ารั่วดูดเด็กทั้งสองตายซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงจันทร์และเดินสายไฟบนถนนวิภาวดีรังสิตได้

ดำเนินการแบบแปลนตามแบบมาตรฐานและใช้สายไฟฟ้าที่ใช้เดินใต้ดินตาม มาตรฐาน และจำเลยได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ดูแลตรวจตราดวงไฟและสายไฟฟ้าที่ติดตั้งบนถนนวิภาวดีรังสิตเป็นประจำทุกวัน เหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำท่วมมีระดับสูง มากและท่วมนานติดต่อกันหลายวัน ไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะเกิดชำรุดบกพร่อง ณ จุดใดอันเป็นเหตุสุดวิสัย การทำศพเด็กทั้งสองใช้เงินไม่เกิน 10,000 บาท ค่าขาดไร้ อุปการะที่ขอมาสูงเกินความเป็นจริงอย่างมากควรเป็นคนละ 100,000 บาท ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,542,800 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาข้อแรกว่า จำเลยได้ใช้ความระมัดระวังตรวจ ตราวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าตามสมควรแล้ว และเหตุตายเกิดจากน้ำท่วมบริเวณที่เกิดเหตุ อันเป็นเหตุสุดวิสัย พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้จากคำเบิกความ นายประสงค์ ตันมณีวัฒนาผู้ช่วยแขวงการทาง กรุงเทพมหานคร พยานจำเลยซึ่งเบิกความตอบ คำถามค้านของทนายโจทก์ว่าตามปกติสายไฟฟ้าใต้ดินจะฝังลึกจากพื้นดินประมาณ 60 เซนติเมตร แต่สายไฟฟ้าที่เกิดเหตุฝังลึกเพียง 20 เซนติเมตร พยานได้เบิกความ ประกอบภาพถ่ายต่อไปว่าก่อนขุดฟุตบาทตรวจสอบ ฟุตบาท มีรอยแตกชำรุดอยู่ก่อน แล้ว เมื่อขุดลงไปปรากฏว่าสายไฟฟ้าใต้ดินมีรอยชำรุดโดยไม่มีฉนวนหุ้มตาม ภาพถ่าย จ.1 ถึงจ.13 เมื่อขุดและยกสายไฟฟ้าขึ้นสายไฟฟ้าได้หลุดออกจากกัน หาก

สายไฟฟ้าใต้ดินไม่ชำรุดถึงแม้น้ำจะท่วมสูงขนาดไหนไฟฟ้าก็จะไม่ลัดวงจร หลังเกิดเหตุแล้วการไฟฟ้านครหลวงได้มีหนังสือถึงจำเลยแนะนำให้เดินสายไฟฟ้าในบริเวณที่เกิดเหตุใหม่ โดยเสนอให้เดินในท่อเหล็กขนาดหนา ปราบกฎตามเอกสารหมาย จ.14 นอกจากนี้ยังได้ความจากคำของนายวิรัช เย็นทรง หัวหน้าหน่วยการไฟฟ้า แขวง การทางกรุงเทพมหานคร พยานจำเลยซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าและแสงสว่างบน ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเบิกความตอบคำถามค้านของทนายโจทก์ว่า จำเลยมีเครื่องเมกเกอร์ สำหรับตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว หลังเกิดเหตุคดีนี้แล้วได้ใช้เครื่องดังกล่าว เพียงครั้งเดียวก่อนหน้านั้นไม่เคยใช้ตรวจสอบ หากจำเลยใช้เครื่องดังกล่าวตรวจสอบ กระแสไฟฟ้ารั่วที่สายเคเบิลใต้ดินบ่อย ๆ จำเลยอาจป้องกันแก้ไขกระแสไฟฟ้ารั่วได้ จากพยานจำเลยดังกล่าวเห็นได้ว่าการเกิดเหตุคดีนี้อาจป้องกันได้ หากจำเลยจะได้ จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ในฐานะที่จำเลยเป็นผู้ครอบครอง ดูแลสายไฟฟ้าที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกิดอันตรายได้โดยสภาพ แต่จำเลยก็หาได้ กระทำไม่ ทั้งที่มีเครื่องมือสามารถตรวจสอบได้ เหตุที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่ จำเลยจะอ้างเพื่อบอกปิดความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 ได้ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ฎีกาข้อต่อไปของจำเลยในเรื่องค่าสินไหมทดแทนสรุปว่า ค่าใช้สถานที่วัด 20,000 บาท สูงเกินไป ควรเป็นเงินเพียง 2,000 บาทค่าเหมารถตู้เป็นค่าใช้จ่ายเกิน ความจำเป็น และค่าขาดไร้อุปกรณ์ที่เกินกำหนดเดือนละ 3,000 บาทเป็นเวลา 20 ปี มากเกินไป ควรคำนวณให้เพียง 10 ปี ตามที่ศาลฎีกาเคยวางเป็นแนวไว้ พิเคราะห์ แล้วฎีกาของจำเลยดังกล่าวล้วนเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายืน

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่า สายไฟฟ้าใต้ดินที่เกิดเหตุ อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพมิได้อยู่ในความครอบครองของจำเลย ดังนั้น เมื่อสายไฟฟ้าใต้ดินที่เกิดเหตุชำรุดและน้ำท่วมขัง เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจร ดูปบุตรโจทก์ทั้งสองถึงแก่ความตาย จำเลยผู้มีไว้ในครอบครองสายไฟฟ้าใต้ดินที่เกิด เหตุจะต้องรับผิดชอบโดยมิต้องคำนึงถึงว่าจำเลยทำการโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่ นัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1869/2492 เว้นแต่จำเลยจะพิสูจน์ได้ว่าเกิดแต่เหตุสุดวิสัยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 วรรคแรกตอนท้าย ซึ่งจำเลยก็ได้ ให้การต่อสู้เอาไว้แต่พฤติการณ์อย่างไรจะเป็นเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 8 นั้น อาจศึกษาได้จากแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ได้พิพากษา เอาไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วหลายเรื่องด้วยกัน กรณีไม่เป็นเหตุสุดวิสัย - มีหน้าที่ต้อง ตรวจตราดูแล เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 634/2501 รถยนต์โดยสารคว่ำทำให้เกิด บาดเจ็บและตายเป็นการละเมิดอันต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 ข้ออ้างที่ว่ารถคว่ำเพราะน็อตคันส่งพวงมาลัยหลุดนั้น แม้จะจริงก็เป็น เรื่องที่เกิดจากเครื่องจักรกลของรถยนต์ ซึ่งเป็นหน้าที่ฝ่ายผู้ละเมิดต้องคอยตรวจ ตราดูแลจะฟังว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ได้ เพราะไม่ใช่เกิดจากภายนอกอำนาจซึ่งไม่อาจรู้ และป้องกันได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 478/2523 จำเลยเป็นผู้จำหน่ายและครอบ

ครองกระแสไฟฟ้าซึ่งพาดสายไปตามถนน มีหน้าที่ที่จะต้องระมัดระวังมิให้สายไฟฟ้า
ชำรุดบกพร่องอันจะเกิดอันตรายแก่ประชาชน เมื่อจำเลยละเลยไม่ตรวจตราดูแล
แก้ไขให้สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลาจนเกิดมีการตายเพราะถูกกระแสไฟฟ้า
จึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบ และตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่
947/2515, 1660/2518, 179/2522, 174/2528 ฯลฯ - มีโอกาสที่จะยับยั้งได้ แต่ไม่
กระทำ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 975/2510 กระบือของจำเลยขาดหลุดไปจาก
เชือกที่ผูก แล้วไปนอนแช่น้ำอยู่ในลำคลอง โจทก์เล่นเรือมายังห่างกระบือประมาณ
1 เส้นได้เห็นกระบือนั้นอยู่แล้ว และเห็นว่ากระบือตัวที่อยู่ทางขวากับตัวที่อยู่ทางซ้าย
ห่างกันเพียง 1 วาเศษเท่านั้นเรือโจทก์กว้าง 1 เมตรเศษนับว่าอยู่ในระยะใกล้พอกับ
ที่อาจถูกกระบือขวิดหรือชนกับกระบือข้างใดข้างหนึ่งได้ในเมื่อจะแล่นเข้าไปถึง
กระบือนั้น และลำคลองในบริเวณนั้นก็กว้างเพียงประมาณ 3 ถึง 4 วาเท่านั้น ทั้ง
กระบือเป็นสัตว์ใหญ่ขวางลำคลองอยู่และโจทก์ได้เบาะเครื่องแล้ว โจทก์มีโอกาสนับยั้ง
ไม่เข้าไปใกล้โดยหยุดเรืออยู่เพียงนั้นก็ได้ แต่โจทก์หาได้ทำเช่นนั้นไม่กลับแล่นเรือ
ฝ่าเข้าไปจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายขึ้น กรณีจึงไม่เป็นเหตุอันเกิดแต่เหตุสุดวิสัยที่
โจทก์จะไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบได้แม้จะถือว่าจำเลยมีส่วนประมาทอยู่ด้วย โดยที่
จำเลยไม่รีบไปตามเอากระบือที่ขาดกลับมาในทันที อันเป็นการที่จำเลยต้องรับผิดชอบ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 ก็ยังไม่พอที่จะถือว่าการเสียหาย
นั้นเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายแต่ฝ่ายเดียวอันจะทำให้โจทก์พ้นความรับผิดชอบ
ตามข้อยกเว้นดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 437 การที่โจทก์เล่นเรือมาด้วยความเร็วสูง
ฝ่าฝูงกระบือเข้าไปทั้ง ๆ ที่ได้เห็นและมีโอกาสที่จะยับยั้งได้เช่นนี้ถือว่าเป็นความ
ประมาทของโจทก์ กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 619/2510 จำเลยขับ
รถใช้อาณัติสัญญาณไฟแดงกระพริบและเปิดแตรไซเรนมาด้วยความเร็ว 80
กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อจะขึ้นสะพานลดลงเหลือ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีรถบรรทุก
เล่นสวนมาบนสะพานโดยไม่หยุดและมีเด็กวิ่งข้ามถนนตัดท้ายรถบรรทุกในระยะ

กระชั้นชิดซึ่งจำเลยไม่สามารถหยุดรถได้ทัน จึงต้องหักหลบแล้วไปชนผู้ตาย ถือได้ว่าความเร็วที่จำเลยใช้ในขณะที่ข้ามสะพานไม่เป็นความเร็วเกินสมควร ตามเวลา สถานที่และพฤติการณ์อื่น ๆ ในขณะนั้นจึงไม่เป็นการประมาทเลินเล่อ การที่เด็กวิ่งตัดหลังรถบรรทุกข้ามถนนผ่านหน้ารถจำเลยในระยะใกล้เป็นเหตุบังเอิญมิอาจคาดหมายได้ และเกิดขึ้นโดยฉับพลันเป็นเหตุที่ไม่มีใครป้องกันได้เมื่อจำเลยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะที่ประสบเหตุเช่นนั้นแล้ว เหตุที่เกิดจึงเป็นเหตุสุดวิสัยจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2015/2520 ผู้ตายวิ่งตัดหน้ารถยนต์ที่จำเลยขับในระยะกระชั้นชิด เป็นความประมาทของผู้ตายเอง จำเลยไม่อาจห้ามล้อหยุดได้ทัน สุดวิสัยจะป้องกันได้ไม่ใช่เกิดจากความประมาทของจำเลย จะเห็นได้จากแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าว ศาลฎีกาได้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ประกอบกันกล่าวคือ เวลา สถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ความระมัดระวังตามสมควรเช่นไร ในฐานะที่ประสบอุบัติเหตุเช่นนั้น อันจะพึงได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ จำเลยซึ่งเป็นผู้มีไว้ในครอบครองสายไฟฟ้าใต้ดินอันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ จำต้องมีหน้าที่โดยตรงในการตรวจตราดูแลสายไฟฟ้าไม่ให้ชำรุดและเสียหาย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจำเลยต้องตรวจตราดูแลซะทุกทีไปเรื่อย ๆ ไม่ โดยจำเลยเพียงแต่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรว่าสถานที่ใดจำเลยน่าจะนำเครื่องแมกเกอร์ไปตรวจสอบหา กระแสไฟฟ้ารั่วอย่างเช่นกรณีคดีนี้สายไฟฟ้าใต้ดินที่เกิดเหตุฝังลึกจากพื้นดินเพียง 20 เซนติเมตร ซึ่งปกติจะฝังลึก 60 เซนติเมตร อันเป็นการแสดงถึงความประมาทของจำเลยในเบื้องต้นอยู่ก่อนแล้วและเมื่อฟุตบอลมีรอยแตกชำรุด จำเลยก็น่าที่จะนำเครื่องแมกเกอร์ไปตรวจสอบและถ้ามีกระแสไฟฟ้ารั่วก็จะทำการแก้ไขป้องกันได้ แต่จำเลยหาได้กระทำไม่ แม้แต่ครั้งเดียวเห็นได้ว่าจำเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังอันตามสมควรแต่อย่างใดเลย อันจะเป็นการป้องกันผลพิบัติในภายหน้าเมื่อน้ำท่วมบริเวณที่เกิดเหตุจนทำให้ไฟฟ้า

ลัดวงจรและดูบุตรใจทักทั้งสองถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากขาดความระมัดระวัง
ของจำเลยในเบื้องต้นนั้น ดังนี้จำเลยจะอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเพื่อปิดความรับผิดชอบใน
การกระทำโดยละเว้นของตนจึงฟังไม่ได้ ผลของคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ จึงชอบ
ด้วยเหตุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและตามกฎเกณฑ์ของสังคมแล้ว สุพจน์ตัน
ไชย